

Villa Carlos Paz, 12 de Abril de 2023

Al Presidente del C.P.U.A.
de la Ciudad de Villa Carlos Paz
Arq. Marcelo Celoira
SU DESPACHO

Ref.: Dictamen N° 6/2023 del C.P.U.A.
Modificación del Artículo 9° - Inciso 7 de la Ordenanza 4021

De nuestra mayor consideración:

Nos dirigimos a Usted, a fin de informar que CEPIA no acuerda con el Dictamen N° 6/2023 votado por mayoría en la Plenaria del C.P.U.A. de fecha 31 de Marzo del corriente año, ya que se aprueba un Dictamen parcial de temas aislados (que a continuación analizamos puntualmente) que no consideran el universo de puntos que ameritan una Modificación amplia de la Ordenanza N° 4021 y que se vienen debatiendo, analizando y estudiando en el C.P.U.A. con el fin de adecuar las normas existentes a un texto más sencillo de interpretar y de aplicar, con el objetivo de mantener una ciudad sustentable y amigable con el medioambiente, acorde con la infraestructura disponible a mediano plazo.

CEPIA considera adecuado realizar modificaciones de la Ordenanza N° 4021 (nuestro Código de Edificación) cuando realmente son temas que justifican adaptarse a conceptos generales de urbanismo y cuidado del medioambiente, que en el presente están a consideración en el concierto de las naciones.

En ese marco, es que en el C.P.U.A. venimos trabajando hace meses con el objetivo de realizar una serie de modificaciones a la Ordenanza 4021 con el fin de adecuar la normativa vigente a la disminución de la densidad de edificación, corrigiendo posibles desviaciones o parámetros que puedan concentrar requerimientos de infraestructura que hoy no se disponen (calles amplias y con continuidad que permitan un tránsito fluido, lugares suficientes de estacionamiento, arbolado apropiado y mantenido, oferta adecuada de agua corriente, cloacas, energía eléctrica, gas natural, etc).

De lo contrario, realizar pequeñas modificaciones a la Ordenanza N° 4021 en forma continua y sin causas de fondo que lo justifiquen, pueden llevar a entorpecer el trabajo de quienes controlan el cumplimiento de la misma, como así también los proyectos que anhelan concretar los propietarios.

Destacamos a continuación, los cambios que propone este Dictamen N° 6/2023 aprobado por mayoría en el C.P.U.A. y con el cual no coincidimos:

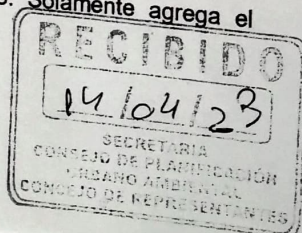
Art. 1. Deroga el Inciso 9.7.1 - Proporción geométrica de los edificios. No consideramos que sea necesario derogar este artículo, que hace años está vigente. Derogarlo, puede permitir que aumente la densidad de edificación, es decir, permitir construir mayor superficie cubierta en un proyecto, quizás arribando a una mayor cantidad de unidades de vivienda. Consideramos que este Artículo, puede continuar en vigencia sin afectar los proyectos que en la actualidad se vienen construyendo en la ciudad. Derogarlo, puede significar el crecimiento de la densidad de edificación.

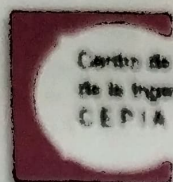
Art. 2. Modifica el Art 9.7 de la Ordenanza 4021.

Inciso 7. Superficie edificable del lote.

7.1 - Factor de Ocupación del Suelo (F.O.S.):

El Dictamen aprobado por mayoría, no modifica ningún texto ni parámetro. Solamente agrega el siguiente párrafo:





Centro de Profesionistas
de la Ingeniería y la Arquitectura
CEPIA

Los Antecesores 193 - Villa Carlos Paz

Villa Carlos Paz, 12 de Abril de 2023

Al Presidente del C.P.U.A.
de la Ciudad de Villa Carlos Paz
Arg. Mariano Calera
SU DESPACHO

Ref. Dictamen N° 6/2023 del C.P.U.A.
Modificación del Artículo 9° - Inciso 7 de la Ordenanza 4021

De nuestra mayor consideración:

Nos dirigimos a Usted, a fin de informar que CEPiA no acuerda con el Dictamen N° 6/2023 votado por mayoría en la Plenaria del C.P.U.A. de fecha 31 de Marzo del corriente año, ya que se aprueba un Dictamen parcial de temas aislados (que a continuación analizamos puntualmente) que no consideran el universo de puntos que ameritan una Modificación amplia de la Ordenanza N° 4021 y que se vienen debatiendo, analizando y estudiando en el C.P.U.A. con el fin de adecuar las normas existentes a un texto más sencillo de interpretar y de aplicar, con el objetivo de mantener una ciudad sustentable y amigable con el medioambiente, acorde con la infraestructura disponible a mediano plazo.

CEPiA considera adecuado realizar modificaciones de la Ordenanza N° 4021 (nuestro Código de Edificación) cuando realmente son temas que justifican adaptarse a conceptos generales de urbanismo y cuidado del medioambiente, que en el presente están a consideración en el concierto de las naciones.

En ese marco, es que en el C.P.U.A. venimos trabajando hace meses con el objetivo de realizar una serie de modificaciones a la Ordenanza 4021 con el fin de adecuar la normativa vigente a la disminución de la densidad de edificación, corrigiendo posibles desviaciones o parámetros que puedan concentrar requerimientos de infraestructura que hoy no se disponen (calles amplias y con continuidad que permitan un tránsito fluido, lugares suficientes de estacionamiento, arbolado apropiado y mantenido, oferta adecuada de agua corriente, cloacas, energía eléctrica, gas natural, etc).

De lo contrario, realizar pequeñas modificaciones a la Ordenanza N° 4021 en forma continua y sin causas de fondo que lo justifiquen, pueden llevar a entorpecer el trabajo de quienes controlan el cumplimiento de la misma, como así también los proyectos que anhelan concretar los propietarios.

Destacamos a continuación, los cambios que propone este Dictamen N° 6/2023 aprobado por mayoría en el C.P.U.A. y con el cual no coincidimos:

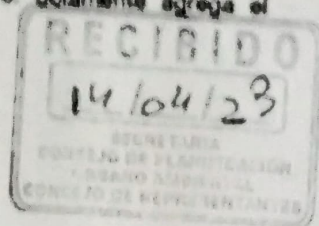
Art. 1. Deroga el Inciso 9.7.1 - Proporción geométrica de los edificios. No consideramos que sea necesario derogar este artículo, que hace años está vigente. Derogarlo, puede permitir que aumente la densidad de edificación, es decir, permitir construir mayor superficie cubierta en un proyecto, quizás arribando a una mayor cantidad de unidades de vivienda. Consideramos que este Artículo, puede continuar en vigencia sin afectar los proyectos que en la actualidad se vienen construyendo en la ciudad. Derogarlo, puede significar el crecimiento de la densidad de edificación.

Art. 2. Modifica el Art 9.7 de la Ordenanza 4021.

Inciso 7. Superficie edificable del lote.

7.1 - Factor de Ocupación del Suelo (F.O.S.):

El Dictamen aprobado por mayoría, no modifica ningún texto ni parámetro. Solamente agrega el siguiente párrafo:



"En los casos de parcelas afectadas por la poligonal de delimitación del Área Protegida CAMIARE como "Intangible", todos los indicadores edilicios (FOS, FOT y cantidad de viviendas por lote) serán calculados sobre la superficie no afectada por el Área CAMIARE".

CEPIA acuerda este texto subrayado, de aplicación para aquellas parcelas que están afectadas en forma parcial por la delimitación del Área Protegida CAMIARE.

Pero destaca, que lo que indica esta aclaración es obvia y si algún propietario quisiera fundamentar un proyecto utilizando el argumento de que su lote abarca mayor superficie, la Municipalidad tiene suficientes argumentos para justificar el rechazo del proyecto, y en esos probables casos excepcionales sería oportuno que la DOP lleve el expediente al CPUA para debatirlo y dar nuestro dictamen al CR.

CEPIA acuerda incorporar el texto subrayado en una próxima modificación de la Ordenanza 4021. –

7.1.1 – ANCHO MÁXIMO DE LOS EDIFICIOS.

En todos los casos el ancho máximo de la construcción será igual o menor de treinta (30) metros desde el nivel de piso de planta baja.

Por ejemplo, un lote de 35 m de frente por 40 m de fondo. Si estuviera en vigencia el Art 9.7.1 que establece la proporcionalidad geométrica de los edificios, si el frente se diseña de 30 m de longitud, no puede ser el fondo mayor de 15 m. Dejando un espacio libre de 6 m, se puede diseñar otro cuerpo de 30 m x 15 m. Esta obligatoriedad, sumada a otras que exige el Código de edificación, reduce y limita la cantidad de unidades habitacionales del futuro edificio. Por lo tanto, no es una buena decisión derogar el Art. 9.7.1

Esta disposición no será de aplicación al ancho correspondiente al frente del edificio en aquellas zonas donde se permita la ocupación de medianeras.

Aclaremos que para el ejemplo anterior (lote de 35 m frente por fondo de 40 m), está permitido actualmente, por ser en Planta Baja, diseñar un edificio de 35 m de frente (o de ancho), pero el fondo a partir de los 7 m de altura (fin de la losa del entrepiso) debe no ser mayor a 15 m. Para ocupar el resto del terreno, se debe dejar un patio interior de 6 mts y volver a repetir otro bloque de 30 m de frente por 15 m de fondo, y así sucesivamente. Además, el frente del edificio, a partir de los 7 m de altura, debe ajustarse a un máximo de 30 m, generando un volumen (hacia un costado o hacia ambos) beneficioso para los habitantes del edificio y de la comunidad, ya que se generan líneas de ventilación, iluminación, ingreso de luz solar, limitando a lo que indica el Código de Edificación la superficie cubierta a construir.

7.1.2. SEPARACIÓN ENTRE BLOQUES EDILICIOS.

Cuando se construyan más de un bloque sobre un mismo lote, entre bloques edilicios se deberán dejar patios reglamentarios de seis (6) metros de ancho. En los casos que haya circulación mecánica los mismos podrán ser vinculados por pasos circulatorios transparentes.

Este articulado no se modifica, y CEPIA acuerda con el texto de que "En los casos que haya circulación mecánica los mismos podrán ser vinculados por pasos circulatorios transparentes".

7.2. FACTOR DE OCUPACIÓN TOTAL (FOT).

Se mantiene sin modificaciones a lo vigente actualmente. –



RESUMIENDO, no se observan un número importante de modificaciones de la Ordenanza 4021 que amerite realizar una modificación en esta oportunidad. A criterio de CEPIA, es necesario continuar trabajando en el CPUA con el fin de preparar un Dictamen en el que se arribe a un consentimiento general de las Instituciones, aunque haya algunos puntos en que no exista el consenso completo.

Reiteramos que en las reuniones Plenarias, en especial a las posteriores al Taller realizado en el lugar (calle Tupungato, entre Sgto. Cabral y Tte. Morandini), donde buscábamos visualizar la forma en que se iba consolidando el área AC3 a través de los años (con vigencia de distintos articulados del Código de Edificación), se comenzó a buscar modificaciones de la Ordenanza 4021 que redujeran la densidad de edificación, dando continuidad a criterios que se vienen modelando desde la vigencia de la C.O.M., buscando que la ciudad siga creciendo con la armonía necesaria para que la misma se consolide en el futuro en un ámbito sustentable.

Queremos destacar también, que en las reuniones de la Plenaria de propuso, que aquellos expedientes de proyectos con dimensiones o formas excepcionales, sean derivados desde Obras Privadas al CPUA para analizarlo siguiendo el espíritu de la Ordenanza 4021 y poder emitir Dictamen sobre las bondades o no del proyecto, paso este que no ha sido propuesto dentro del Dictamen N° 6/2023.

Para finalizar, aclaramos que A.D.A.R.S.A. adhiere totalmente a esta presentación, acompañando a CEPIA en este Dictamen en disidencia.

Sin más, saludamos a Ud con distinguida consideración. -

Ing. Mario Macagno
Presidente C.E.P.I.A

Alfredo
Luisa Collado
ADARSA